

Mô-đun 22: Các vấn đề pháp lý

Với tư cách là huấn luyện viên chạy bộ, bạn sẽ tư vấn cho khách hàng về những vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất của họ. Vì điều này và thực tế là chúng ta đang sống trong một xã hội cực kỳ hay kiện tụng, việc bảo vệ bản thân khỏi trách nhiệm pháp lý là điều hết sức quan trọng.

Thông tin trong mô-đun này không được hiểu là tư vấn pháp lý. Hãy tham khảo ý kiến của luật sư được cấp phép tại khu vực pháp lý của bạn về bất kỳ chủ đề nào trong mô-đun này.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Bảo hiểm và chứng nhận
 - Khám sức khỏe khách hàng
 - Miễn trừ trách nhiệm
 - Hành vi cá nhân
 - Phạm vi thực hành
 - Ghi lại bài tập
 - Điều gì tạo nên sự hỗ trợ nâng cao hiệu suất
 - Kiểm tra sinh lý liên quan đến sự hiện diện của bác sĩ
 - Cơ cấu kinh doanh hợp pháp
-

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

Bảo hiểm và chứng nhận

Bảo hiểm

Hãy bắt đầu bằng việc thảo luận về cách làm việc với khách hàng trong môi trường câu lạc bộ sức khỏe. Hầu hết các câu lạc bộ sức khỏe đều phải mua bảo hiểm cho nhân viên của mình, vì vậy nếu bạn được câu lạc bộ sức khỏe tuyển dụng, nhiều khả năng bạn không cần phải mua thêm bảo hiểm.

Nếu bạn thực hiện các buổi huấn luyện hoặc huấn luyện tại phòng tập cá nhân hoặc phòng tập thể dục trong căn hộ, cơ sở này rất có thể sẽ yêu cầu bạn xuất trình bằng chứng về bảo hiểm trách nhiệm pháp lý và có thể là chứng chỉ huấn luyện hoặc huấn luyện cá nhân. Hầu hết các cơ sở đều yêu cầu chính sách trị giá ít nhất 1 triệu đô la và cũng yêu cầu đưa vào hợp đồng bảo hiểm dưới dạng "bảo hiểm bổ sung". Trong trường hợp này, khu chung cư/studio sẽ thông báo cho bạn tên chính xác để đưa vào hợp đồng bảo hiểm. Thông thường không có thêm chi phí để thêm một bên được bảo hiểm bổ sung vào chính sách. Tùy thuộc vào nơi bạn mua bảo hiểm, giá thường dao động trong khoảng từ 100 đến 400 đô la hàng năm cho hợp đồng trị giá 1 triệu đô la.

Nếu bạn đang đào tạo khách hàng qua internet hoặc nơi khác, bạn vẫn nên có chính sách trị giá 1 triệu đô la để đảm bảo rằng bạn được bảo hiểm cho hầu hết mọi điều có thể xảy ra.

Trước khi mua bảo hiểm, hãy đảm bảo chắc chắn rằng chính sách đó bao gồm loại hình đào tạo mà bạn sẽ cung cấp, vì trong một số trường hợp, bảo hiểm dựa trên thể lực không bao gồm đào tạo dành riêng cho thể thao.

Chứng chỉ

Nếu bạn đang huấn luyện trực tiếp, bạn cần phải có chứng chỉ CPR/AED. CPR là viết tắt của hồi sức tim phổi và AED là viết tắt của máy khử rung tim ngoài tự động. Hai tổ chức chính cung cấp chương trình đào tạo CPR/AED ở Hoa Kỳ là American Red Cross (ARC) và American Heart Association (AHA). Chứng nhận cơ bản khác được cả ARC và AHA cung cấp là sơ cứu. Mặc dù có được điều này là một ý tưởng hay nhưng không phải tất cả các cơ sở đều yêu cầu nó.

CPR/AED là điều kiện tiên quyết để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ huấn luyện viên chạy UESCA. Vì các chứng chỉ nhân viên cứu hộ bao gồm CPR và AED nên UESCA chấp nhận chứng chỉ nhân viên cứu hộ làm bằng chứng về chứng nhận CPR/AED.

Sàng lọc sức khỏe khách hàng

Tất cả khách hàng phải hoàn thành Bảng câu hỏi về lịch sử sức khỏe (HHQ) và Bảng câu hỏi về mức độ sẵn sàng hoạt động thể chất (PARQ). Tiêu chuẩn vàng cho các hình thức sàng lọc sức khỏe ở Hoa Kỳ là Trường Cao đẳng Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM). ACSM cung cấp hướng dẫn về đơn thuốc tập thể dục/kiểm tra trong ngành thể hình. Việc đánh giá khách hàng bằng hai công cụ này (HHQ và PARQ) sẽ cho bạn bức tranh rõ ràng về sức khỏe tổng thể và các yếu tố rủi ro tiềm ẩn của khách hàng.

Các câu hỏi mẫu về PARQ và HHQ được ghi chú trong Học phần 11: Tiếp nhận khách hàng. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng các câu hỏi PARQ và HHQ được nêu trong Mô-đun 11 không được sử dụng "nguyên trạng" với khách hàng mà không hỏi ý kiến cố vấn pháp lý.

Miễn trừ trách nhiệm

Bạn cần yêu cầu khách hàng của mình ký giấy miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Việc từ bỏ sẽ miễn trừ cho bạn mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đối với mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả tử vong. Sự từ bỏ này phải được soạn thảo bởi một luật sư. Tuy nhiên, nhiều huấn luyện viên/huấn luyện viên nhận được sự miễn trừ từ internet. Mặc dù việc từ bỏ không ngăn cản bạn bị kiện nhưng nó giúp bảo vệ bạn trong trường hợp bị kiện. Nếu bạn quyết định sử dụng quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý từ internet, bạn nên nhờ luật sư ở khu vực pháp lý địa phương của bạn xem xét.

Ứng xử cá nhân

Bạn phải luôn cư xử một cách chuyên nghiệp và hiểu rằng cách người khác nhìn nhận hành động và lời nói của bạn là chủ quan. Vì vậy, bạn phải luôn thận trọng trong hành động và lời nói của mình. Mặc dù điều này đúng với khách hàng ở mọi lứa tuổi nhưng nó đặc biệt đúng khi làm việc với trẻ vị thành niên. Ví dụ: không nên xảy ra bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào không cần thiết xét từ góc độ huấn luyện. Ví dụ về tiếp xúc cơ thể bình thường trong mối quan hệ huấn luyện viên/khách hàng là gợi ý về thể chất cho các bài tập, thực hiện các phép đo nhân trắc học và hỗ trợ giãn cơ. Lưu ý rằng ngay cả trong những lĩnh vực

này, việc đánh giá đúng đắn vẫn phải được thực hiện. Ví dụ: khi đo chu vi ngực của khách hàng nữ, phương pháp đúng là hướng dẫn khách hàng giữ thước dây ngang với núm vú và đánh giá số đo chu vi từ phía sau khách hàng. Nếu thực hiện đo chu vi hông, nên đo từ phía bên của khách hàng thay vì từ phía trước hoặc phía sau.

Trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào yêu cầu tiếp xúc cơ thể, bạn phải thông báo cho khách hàng biết bạn dự định làm gì cũng như mục đích của hành động đó. Bạn phải có được sự đồng ý về loại tiếp xúc thân thể này. Đừng cho rằng điều này chỉ liên quan đến việc huấn luyện người khác giới. Bất kể độ tuổi hay giới tính của khách hàng, quy trình này phải được tuân theo. Sau đây là ví dụ về cách thích hợp để thông báo cho khách hàng về hành động được đề xuất của bạn và yêu cầu sự đồng ý:

"Sara, trong bài tập hàng ghế sau, tôi thường đặt ngón tay lên cơ lưng giữa để đảm bảo rằng các cơ chính xác đang được kích hoạt. Tuy nhiên, trước khi thực hiện việc này, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái với động tác này."

Nếu câu trả lời của khách hàng là "Không", bạn không thể ra hiệu cho cá nhân đó trong bài tập này hoặc có thể là trong bất kỳ bài tập nào.

Bất cứ điều gì có thể cấu thành lạm dụng thể chất hoặc tình dục (bằng lời nói hoặc thể chất) đều bị cấm. Những gì được coi là lạm dụng mang tính chủ quan cao nên bạn phải luôn nhận thức được hành động của mình. Nếu khách hàng của bạn nói rằng điều gì đó bạn đang làm khiến cá nhân đó không thoải mái, bạn phải ngừng hành động này ngay lập tức.

Phạm vi thực hành

Sau khi vượt qua kỳ thi chứng chỉ chạy bộ, bạn sẽ trở thành huấn luyện viên chạy bộ được chứng nhận - không phải bác sĩ, không phải nhà vật lý trị liệu hay chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký. Điều cực kỳ quan trọng là điều này phải được hiểu và quan trọng hơn là được thực hành và tôn trọng. Là một người chuyên nghiệp, bạn phải hiểu giới hạn và trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Mặc dù đã đề cập trước đây trong chứng nhận này, nhưng sau đây là danh sách những điều bạn không thể làm với tư cách là huấn luyện viên chạy bộ được chứng nhận:

- Kê đơn thuốc hoặc thực phẩm bổ sung thể thao
- Chỉ định một chương trình dinh dưỡng*
- Chẩn đoán và/hoặc điều trị mọi thương tích hoặc tình trạng bệnh lý được cho là
- Trị liệu bằng tay như xoa bóp, bấm huyệt, v.v.

\ Kiểm tra luật pháp địa phương và tiểu bang*

Bạn có thể thông báo và giáo dục nhưng không bao giờ kê đơn bất kỳ loại thuốc, thực phẩm bổ sung thể thao hoặc chương trình dinh dưỡng nào. Bạn cũng không thể chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ thương tích hoặc tình trạng y tế nào. Điều duy nhất bạn có thể "kê đơn" liên quan đến phòng ngừa/can thiệp thương tích là GẠO:

- R — Nghỉ ngơi
- Tới — Băng
- C — Nén
- E — Độ cao

Kịch bản phạm vi thực hành

Sau đây là bốn tình huống cùng với cách xử lý chính xác:

Kịch bản 1

Khách hàng: Khách hàng đến gặp bạn với tình trạng đau mắt cá chân không thuyên giảm trong hai lần tập luyện vừa qua và đang tìm kiếm lời khuyên của bạn về cách giải quyết vấn đề đó.

Bạn: Giả sử bạn đã đánh giá cơ chế sinh học của khách hàng trước khi làm việc với cá nhân đó và đã tư vấn cho người đó về hình thức chạy, thì tại thời điểm này, việc chuyên nghiệp cần làm là giới thiệu đến một chuyên gia.

Kịch bản 2

Khách hàng: Khách hàng của bạn vừa đọc về một chế độ ăn kiêng mới trong một bài báo gần đây trên tạp chí và muốn bạn đưa ra một chế độ ăn kiêng tương tự cho cô ấy.

Bạn: Bạn cần thông báo với cô ấy rằng bạn không thể làm như vậy vì đây là lĩnh vực của một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký (RD), không phải là huấn luyện viên chạy bộ. Bạn nên giới thiệu cô ấy đến RD để được giải đáp các thắc mắc cũng như kế hoạch dinh dưỡng dành cho cô ấy.

Kịch bản 3

Khách hàng: Khách hàng của bạn muốn kết hợp thực phẩm bổ sung creatine vào chương trình của mình và muốn biết nên mua loại nào tốt nhất và dùng bao nhiêu mỗi ngày.

Bạn: Bạn chỉ có thể thông báo cho khách hàng của mình về tác dụng được cho là của creatine. Việc chọn một loại creatine và cụ thể hơn là tư vấn về lượng cần dùng nằm ngoài phạm vi hành nghề của bạn. Chỉ vì hầu hết các chất bổ sung thể thao đều được bán không cần kê đơn không có nghĩa là chúng không thể gây hại cho một cá nhân.

Về thuốc và chất bổ sung, hầu hết mọi thứ có thể mua ở hiệu thuốc đều thuộc danh mục những thứ bạn không thể kê đơn hoặc quản lý. Một số thứ thuộc loại này, mặc dù chúng không nhất thiết phải là thuốc theo toa, là:

- Thuốc giảm đau/thuốc chống viêm (ví dụ: Advil, Tylenol)
- Thuốc thông mũi (ví dụ: Sudafed)
- Thuốc giảm cân (ví dụ: thuốc nước)

Kịch bản 4

Khách hàng: Sau khi hoàn thành bài đánh giá về động tác squat từ trên cao, bạn nhận thấy cánh tay của khách hàng rơi về phía trước và cột sống thắt lưng của người đó cong lại.

Bạn: Việc khắc phục các vấn đề về tư thế này nằm trong phạm vi hành nghề của bạn miễn là khách hàng không bị đau. Tuy nhiên, nếu khách hàng của bạn không phản hồi với những chỉnh sửa và chương trình đào tạo của bạn hoặc nếu vấn đề về tư thế là nghiêm trọng, điều đúng đắn cần làm là giới thiệu cá nhân đó đến một chuyên gia.

Bài tập tài liệu

Bất cứ điều gì bạn làm hoặc tư vấn cho khách hàng của bạn đều cần phải được ghi lại. Không làm như

vậy sẽ khiến bạn bị lộ về mặt pháp lý nếu khách hàng thắc mắc điều gì đó bạn đã làm hoặc đã khuyên khiến người đó bị tổn hại. Ngoài ra, nên càng cụ thể càng tốt. Ví dụ: giả sử khách hàng của bạn cáo buộc bạn thực hiện động tác chống đẩy dẫn đến chấn thương ở vai. Nếu bạn không ghi lại bài tập, đó là lời nói của khách hàng chống lại bạn. Tuy nhiên, nếu ghi lại các buổi tập của mình, bạn có thể khẳng định chắc chắn rằng mình đã thực hiện hay không thực hiện động tác chống đẩy trong buổi tập. Điều này cũng liên quan đến việc yêu cầu và nhận phản hồi trong các buổi học. Bạn nên hỏi khách hàng xem họ có bị đau khi tập luyện hay không, đặc biệt là khi rèn luyện sức mạnh và độ dẻo dai. Nếu cảm thấy đau, bạn cần sửa đổi hoặc ngừng hoạt động cũng như ghi lại phản hồi.

Trước khi làm việc với khách hàng, bạn phải thông báo cho họ rằng nếu họ cảm thấy đau hoặc khó chịu ngoài dự kiến, họ phải cho bạn biết vào thời điểm đó (giả sử bạn đang làm việc trực tiếp với họ). Nếu bạn không làm việc trực tiếp với khách hàng, cá nhân đó phải ngừng hoạt động và thông báo cho bạn biết vào ngày hôm đó qua email hoặc điện thoại.

Thông tin chi tiết bạn có thể cung cấp về một phiên, cũng như thông báo cho khách hàng của bạn những gì bạn mong đợi về phản hồi, sẽ làm giảm khả năng bạn gặp phải hành động pháp lý chống lại bạn.

Hỗ trợ nâng cao hiệu suất

Điều quan trọng là phải thảo luận xem điều gì là hợp pháp và bất hợp pháp liên quan đến hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhiều người tự động nghĩ đến doping khi nghe thấy những từ nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên, đây có thể là bất cứ điều gì, từ uống cà phê vào buổi sáng đến sử dụng ma túy bất hợp pháp. Điều quan trọng cần lưu ý là điều khiến một chất hoặc sản phẩm trở thành bất hợp pháp là các quy tắc và không có gì khác. Cơ quan quản lý một môn thể thao có thể cấm nước cam vào ngày mai, và thứ đồ uống hợp pháp, tốt cho sức khỏe hôm nay sẽ là chất bị cấm vào ngày mai. Ví dụ, trong một số môn thể thao, caffeine được coi là chất bị cấm nhưng chỉ ở nồng độ cao.

Với một số loại thuốc, việc này phức tạp hơn một chút, đặc biệt đối với những người mắc bệnh hen suyễn. Thuốc albuterol (thuốc giãn phế quản) bị hầu hết các môn thể thao cấm vì đây là chất hỗ trợ nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên, đối với những người cần nó, miễn sử dụng trị liệu (TUE) cần có sự chấp thuận của bác sĩ sẽ cho phép sử dụng. TUE quy định rằng một cá nhân cần sử dụng chất cấm để nâng người đó lên cấp độ người tham gia "thường xuyên". Với tư cách là một huấn luyện viên, điều quan trọng là phải làm quen với các chất bị cấm để bạn biết ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp nằm ở đâu. Nhiều vận động viên có kết quả xét nghiệm dương tính với các chất bị kiểm soát không cố ý làm như vậy vì họ có thể đã vô tình uống một loại vitamin hoặc thực phẩm bổ sung thể thao có chứa một lượng nhỏ chất bị cấm. Trách nhiệm của vận động viên là phải biết nội dung của mọi thứ mình ăn vào.

Nếu vận động viên chạy bộ ở Hoa Kỳ có câu hỏi liên quan đến TUE hoặc liệu một loại thuốc cụ thể có nằm trong danh sách bị cấm hay không, cá nhân đó nên liên hệ với Cơ quan chống doping Hoa Kỳ (USADA) để biết thêm thông tin. Nếu cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, bạn nên liên hệ với cơ quan quản lý quốc gia, cơ quan chống doping quốc gia và/hoặc Cơ quan chống doping thế giới (WADA).

Kiểm tra sinh lý

Khía cạnh pháp lý của kiểm tra sinh lý có liên quan nhiều đến phạm vi hành nghề của người quản lý và luật pháp địa phương. Ví dụ, chúng ta hãy xét nghiệm lactate máu. Huấn luyện viên có trách nhiệm nghiên cứu tất cả các luật địa phương liên quan đến việc lấy và xử lý máu - trước khi thực hiện xét nghiệm lactate máu.

Một bài kiểm tra sinh lý khác đáng nói đến là bài kiểm tra VO2 max. Bài kiểm tra VO2 max đưa một cá nhân đến giới hạn thể chất liên quan đến căng thẳng tim phổi. Nhiều phòng thí nghiệm kiểm tra VO2 max cần có sự có mặt của bác sĩ. Mặc dù luật pháp ở hầu hết các nơi không yêu cầu phải có bác sĩ túc trực trong quá trình kiểm tra VO2 tối đa, nhưng cần phải thực hiện thẩm định để xác nhận điều này. Nếu dựa trên kết quả HHQ và PAR-Q của khách hàng, bạn cảm thấy cá nhân đó không nên thực hiện bài kiểm tra VO2 tối đa thì đừng yêu cầu thực hiện bài kiểm tra đó. Bài kiểm tra tối đa phụ có thể là một lựa chọn cho cá nhân này hoặc có lẽ không có bài kiểm tra nào là tốt nhất. Bất kể, bất kỳ xét nghiệm dưới mức tối đa hoặc tối đa nào cũng phải được thực hiện với sự hiện diện của AED và với khách hàng đã được bác sĩ cho phép thực hiện xét nghiệm. Nếu thực hiện kiểm tra VO2 tối đa, người ta cho rằng quản trị viên có đủ điều kiện để thực hiện kiểm tra và hiểu đầy đủ về quy trình.

Trừ khi bạn đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm VO2 tối đa và có bác sĩ và AED tại chỗ, bạn nên thuê ngoài xét nghiệm này hoặc thực hiện đánh giá VO2 dưới mức tối đa.

Mặc dù việc tập luyện tăng oxy (tập luyện với oxy bổ sung) được ghi nhận trong chứng nhận như một nghiên cứu tham khảo, nhưng nó không được đề xuất như một phương pháp tập luyện và hơn nữa, việc sử dụng oxy cần phải có chứng nhận và nó chỉ được thực hiện cho mục đích y tế.

Hình thành doanh nghiệp

Khi bắt đầu công việc huấn luyện của mình, bạn sẽ cần xác định xem nó sẽ hoạt động theo loại cơ cấu kinh doanh hợp pháp nào. Bốn loại cơ cấu kinh doanh chính là:

- Quyền sở hữu duy nhất
- quan hệ đối tác
- Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC)
- Tập đoàn

Trong số bốn cấu trúc này, chỉ có LLC và các cấu trúc công ty tạo ra danh tính pháp lý tách biệt với bạn. Điều này có nghĩa là trong trường hợp bạn thua kiện, tài sản chỉ có thể được thu từ công ty chứ không phải tài sản cá nhân của bạn, chẳng hạn như nhà hoặc tài chính cá nhân của bạn. Điều này là do vụ kiện sẽ chống lại công ty của bạn chứ không phải chống lại cá nhân bạn.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cấu trúc hoạt động kinh doanh huấn luyện của mình như một thực thể pháp lý hoàn toàn tách biệt với bạn.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên làm việc thông qua kế toán viên, luật sư hoặc công ty/cá nhân chuyên về thành lập doanh nghiệp. Sau đây là ba điều mà bạn có thể sẽ cần thiết lập nếu thành lập công ty của mình với tư cách là một LLC hoặc công ty.

- (Các) Giấy phép Kinh doanh Địa phương
- Nếu kinh doanh dưới tên khác với tên của bạn, bạn có thể cần phải gửi biểu mẫu doing business as (DBA) với tên doanh nghiệp của mình.

- Mã số thuế liên bang (còn gọi là Mã số nhận dạng nhân viên hoặc EIN)
 - Tài khoản séc doanh nghiệp
-

BẢN TÓM TẮT

- Nếu bạn đang huấn luyện độc lập, bạn cần mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
 - Với tư cách là một huấn luyện viên, việc được chứng nhận CPR/AED là một yêu cầu tuyệt đối.
 - Trước khi làm việc với khách hàng, họ phải điền vào bản miễn trừ trách nhiệm pháp lý, PARQ và HHQ.
 - Tốt nhất, bạn nên có bản thảo của luật sư và/hoặc xem xét các tài liệu này.
 - Bạn phải luôn đánh giá cao và làm việc trong phạm vi kiến thức và thực hành của mình.
 - Tài liệu bài tập.
 - Hãy chắc chắn về tất cả các luật pháp địa phương trước khi thực hiện các xét nghiệm như lactate máu và VO2 max.
 - Nếu khách hàng của bạn đang thực hiện đánh giá hiệu khí dưới mức tối đa, cá nhân đó phải được bác sĩ cho phép trước khi thực hiện đánh giá.
 - Nếu huấn luyện độc lập, bạn nên tạo một thực thể pháp lý riêng cho doanh nghiệp của mình.
 - Hành vi cá nhân của bạn phải luôn chuyên nghiệp. Điều này bao gồm thư từ qua điện thoại và email.
-

số liệu